



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OSKAR KURNIAWAN Anak dari PIUS SAMBUNG (Alm);**
2. Tempat lahir : Sorong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT;
3. Umur/tan : 31 Tahun/03 Februari 1994;
4. Jenis : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ting Tuke RT/RW 003/002 Kelurahan Satar Ngkeling, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT, atau Mess Divisi 5 PT ARI Kampung Bentas, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani (Karyawan Perawatan PT ARI);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/XI/RES.1.7./2024/Reskrim tanggal 01 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Maret 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 09 Maret 2025;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw



6. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;

7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alberto Chandra, S.H., M.H., dan Chandra Fadidtia, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa berkantor di Jalan Sendawar Raya, RT 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw tanggal 27 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OSKAR KURNIAWAN Anak dari PIUS SAMBUNG (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan rencana merampas nyawa orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **OSKAR KURNIAWAN Anak dari PIUS SAMBUNG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa OSKAR KURNIAWAN Anak dari PIUS SAMBUNG (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw



berada dalam tahanan

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan pegangan warna hitam yang terbuat dari plastic;
- 1 (satu) lembar baju yang terdapat tulisan THREE SECOND warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek dengan motif kotak kotak hitam;
- 1 (satu) lembar baju yang terdapat tulisan NEW YORK 16 warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru

Agar dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

IV.1. TERHADAP PEMBUKTIAN DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa Penasehat Hukum sependapat dengan Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya hanya khusus terhadap tidak terbuktinya dakwaan Primair, yang mana terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Meskipun terdapat fakta perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban namun tindakan terdakwa dilakukan seketika tanpa perencanaan terlebih dahulu sebagaimana fakta-fakta dimana Terdakwa sempat melewati korban sebanyak (2) dua kali untuk mengantarkan jeregen ke Jonder, dan kemudian pada saat terdakwa mengambil parang untuk ke jonder untuk bekerja yang mana kegiatan mengantar jeregen dan parang memang merupakan keseharian terdakwa sebagaimana keterangan saksi OKTAVINAUS DANGUNG dan Saksi YUVENSIOUS JEWANTUT, pada saat terdakwa mengantarkan parang ke Jonder dan melewati Korban, Korban mengejek terdakwa dengan menyebut "DIA ITU SUDAH GILA" maka

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw



terdakwa yang marah seketika menimpas korban sehingga korban meninggal dunia, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sudah tidak tahan dibully korban dan saksi OKTAVINAUS DANGUNG, bahkan pernah korban dan saksi OKTAVINAUS DANGUNG menghina ibu Terdakwa selain menghina terdakwa, sehingga dengan tidak terbuktinya unsur perencanaan sebagaimana diuraikan diatas maka terhadap unsur barang siapa dan unsur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan pada diri terdakwa dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum.

IV.2. TERHADAP PEMBUKTIAN DAKWAAN SUBSIDAIR

Bahwa terhadap unsur Pasal 338 KUH Pidana diatas dan sejalan dengan Pembuktian Penuntut Umum dalam Tuntutannya (*requisitur* Jaksa Penuntut Umum), Penasehat Hukum sependapat, meskipun pada mulanya terdakwa tidak berniat membunuh akan tetapi apa yang terdakwa lakukan telah menghilangkan nyawa dari korban, sehingga terdakwa dapat dipidana dengan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, namun kiranya dalam menjatuhkan putusan, kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia mempertimbangkan keadaan yang dapat meringankan terdakwa dan meskipun terdakwa bersalah tetapi terdakwa disisi lain merupakan korban pembulyan yang dilakukan oleh korban dan saksi OKTAVINAUS DANGUNG.

IV.2. TERHADAP PEMBUKTIAN DAKWAAN SUBSIDAIR

Bahwa karena Pasal 338 KUHP diatas telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

VI. KESIMPULAN

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, kami Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **PRIMAIR** Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 340 KUHP, namun Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **SUBSIDAIR** Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Bahwa dalam pledoi ini, Penasehat Hukum juga perlu menyampaikan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan terdakwa sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang apabila diulangi terdakwa siap dipidana seberat-beratnya;
2. Bahwa terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
3. Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit;
4. Bahwa terdakwa masih muda;
5. Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Kami sampaikan diatas, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, Kami Penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan agar terdakwa diberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa sebagaimana telah kami uraikan dalam kesimpulan ini berdasarkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, Adapun kami memohon agar terdakwa dipidana dibawah ancaman tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM–05/O.4.19.3/Eoh/02/2025 tanggal 18 Februari 2025, sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **OSCAR KURNIAWAN Anak dari PIUS SAMBUNG (Alm)** Pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam 06.25 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2024, bertempat di depan Mess PT. ARI Estate Betung Devisi 5 Kamp. Bentas, Kec. Siluq, Ngurai, Kab. Kutai Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa bekerja di perusahaan sawit PT. ARI Estate Betung dan tinggal di mess perusahaan bersama-sama dengan Korban FRANSISKUS WANDUR bersama Saksi KRISTIANUS JEHAMU Anak dari MATIUS MANDUT (Alm), yang mana Terdakwa merasa sering dibicarakan yang tidak baik (di bully) oleh teman-temannya sehingga Terdakwa memendam rasa sakit hati dan dipendam sendiri. Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam 06.25 WITA di depan Mess PT. ARI Estate Betung Devisi 5 Kamp. Bentas, Kec. Siluq, Ngurai, Kab. Kutai Barat. Korban FRANSISKUS WANDUR bersama Saksi KRISTIANUS JEHAMU Anak dari MATIUS MANDUT (Alm) dan Saksi YUVENSIUS JEWANTUR Anak dari PIUS JAHABUT sedang duduk jongkok mengasah parang bersama-sama sebelum berangkat kerja dan Terdakwa sedang menyiapkan beberapa barang yang akan Terdakwa bawa ke tempat kerja yaitu 3 (tiga) buah jerigen ukuran sekitar 30 liter dan parang, beberapa jerigen tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ketempat apel pagi untuk mengisi air minum, sehingga pada saat itu Terdakwa memasukkan 3 buah jerigen ke dalam Jounder, selanjutnya Terdakwa kembali ke dapur sembari menunggu keberangkatan untuk pergi Apel / Briffing sebelum bekerja, pada saat itu juga Terdakwa mendengar Korban FRANSISKUS WANDUR mengatakan "DIA ITU SUDAH GILA", mendengar perkataan tersebut kemudian Terdakwa yang sudah memendam rasa sakit hati sebelumnya, kemudian tersulut emosi lalu timbullah niat Terdakwa untuk menghabisi/ membunuh Korban FRANSISKUS WANDUR, kemudian Terdakwa mengambil parang yang ada di dapur mess Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan ke arah korban FRANSISKUS WANDUR yang sedang mengasah parang bersama Saksi KRISTIANUS JEHAMU Anak dari MATIUS MANDUT (Alm) dan Saksi YUVENSIUS JEWANTUR Anak dari PIUS JAHABUT, setelah Terdakwa tepat berada di belakang Korban FRANSISKUS WANDUR kemudian mengambil ancang-ancang dengan menggenggam parang menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan/ membacokkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher Korban FRANSISKUS WANDUR sehingga mengakibatkan bagian belakang leher korban FRANSISKUS WANDUR terpenggal dan hampir terputus membuat korban langsung tersungkur ke tanah, kemudian Saksi KRISTIANUS JEHAMU Anak dari MATIUS MANDUT (Alm) dan Saksi YUVENSIUS JEWANTUR Anak dari PIUS JAHABUT reflek

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlari ke dalam blok perkebunan, lalu Terdakwa melihat ke arah Saksi OKTAVIANUS DANGGUNG Anak dari ANTONIUS VILTINUS KAPUNG lalu sambil mengacungkan parang Terdakwa mengejar Saksi OKTAVIANUS DANGGUNG Anak dari ANTONIUS VILTINUS KAPUNG sejauh sekitar 100 m namun tidak berhasil. Setelah beberapa menit kemudian Terdakwa berjalan kaki di sepanjang kebun kelapa sawit ke arah Kampung Bentas Kec. Siluq Ngurai untuk menyerahkan diri, dan pada saat diperjalanan Terdakwa membuang parang yang Terdakwa gunakan untuk membunuh Korban FRANSISKUS WANDUR di sekitar kebun karet milik warga, setibanya Terdakwa di kampung Bentas Terdakwa meminta salah satu warga mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polsek Siluq Ngurai.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban FRANSISKUS WANDUR meninggal dunia yang mana berkesesuaian dengan hasil *visum et repertum* mayat No. 0075 / 145 / RSUD HIS / XI / 2024 tanggal 01 November 2024 dari RSUD Harapan Insan Sendawar (HIS) yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. LIDIA LOUISA PARON selaku dokter pemeriksa yang memeriksa mayat atas nama FRANSISKUS WANDUR, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki usia dua puluh tiga tahun dengan ciri-ciri fisik memakai pakaian atas baju lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "New York est 16". Celana yang digunakan adalah celana jeans pendek berwarna biru. Celana dalam yang digunakan berwarna biru muda.
- Pada pemeriksaan luar terdapat lebam mayat yang terdistribusi pada punggung. Kaku mayat lengkap di seluruh tubuh. Kulit teraba dingin. Belum terlihat proses pembusukan pada seluruh tubuh.
- Pada pemeriksaan ditemukan luka akibat benda tajam pada pada area belakang leher, luka lecet pada tangan kiri dan lutut kiri.
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau bedah jenazah (autopsi).
- Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (autopsi).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **OSCAR KURNIAWAN Anak dari PIUS SAMBUNG (Alm)** Pada hari tanggal Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam 06.25 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2024, bertempat di depan Mess PT. ARI Estate Betung Devisi 5 Kamp. Bentas, Kec. Siluq, Ngurai, Kab. Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekitar jam 06.25 WITA di depan Mess PT. ARI Estate Betung Devisi 5 Kamp. Bentas, Kec. Siluq, Ngurai, Kab. Kutai Barat, awalnya Korban FRANSISKUS WANDUR bersama Saksi KRISTIANUS JEHAMU Anak dari MATIUS MANDUT (Alm) dan Saksi YUVENSIVUS JEWANTUR Anak dari PIUS JAHABUT sedang duduk jongkok mengasah parang bersama-sama sebelum berangkat kerja dan Terdakwa sedang menyiapkan beberapa barang yang akan Terdakwa bawa ke tempat kerja yaitu 3 (tiga) buah jerigen ukuran sekitar 30 liter dan parang, beberapa jerigen tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ketempat apel pagi untuk mengisi air minum, sehingga pada saat itu Terdakwa memasukkan 3 buah jerigen ke dalam Jounder, selanjutnya Terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil parang, sembari Terdakwa menunggu keberangkatan pergi untuk Apel / Briffing sebelum bekerja, pada saat Terdakwa sedang berada di dapur Terdakwa mendengar Korban FRANSISKUS WANDUR mengatakan "DIA ITU SUDAH GILA", kemudian muncullah niat Terdakwa untuk menghabisi/ membunuh Korban FRANSISKUS WANDUR, lalu Terdakwa mengambil parang di dapur dan langsung berjalan ke arah korban FRANSISKUS WANDUR yang sedang mengasah parang bersama Saksi KRISTIANUS JEHAMU Anak dari MATIUS MANDUT (Alm) dan Saksi YUVENSIVUS JEWANTUR Anak dari PIUS JAHABUT, setelah Terdakwa tepat berada di belakang Korban FRANSISKUS WANDUR kemudian Terdakwa mengambil ancang-ancang dengan menggenggam parang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mengayunkan/ membacokkan parang tersebut kearah leher Korban FRANSISKUS WANDUR sehingga mengakibatkan bagian belakang leher korban FRANSISKUS WANDUR terpenggal dan hampir terputus kemudian korban langsung tersungkur ke

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah, kemudian Saksi KRISTIANUS JEHAMU Anak dari MATIUS MANDUT (Alm) dan Saksi YUVENSIUS JEWANTUR Anak dari PIUS JAHABUT reflek berlari ke dalam blok perkebunan, lalu Terdakwa melihat ke arah Saksi OKTAVIANUS DANGGUNG Anak dari ANTONIUS VILTINUS KAPUNG sambil mengacungkan parang kemudian mengejar Saksi OKTAVIANUS DANGGUNG Anak dari ANTONIUS VILTINUS KAPUNG sejauh sekitar 100 m namun tidak berhasil, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa berjalan kaki di sepanjang kebun kelapa sawit ke arah Kampung Bentas Kec. Siluq Ngurai untuk menyerahkan diri, dan pada saat diperjalanan Terdakwa membuang parang yang Terdakwa gunakan untuk membunuh Korban FRANSISKUS WANDUR di sekitar kebun karet milik warga, setibanya Terdakwa di kampung Bentas Terdakwa meminta salah satu warga mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polsek Siluq Ngurai.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban FRANSISKUS WANDUR meninggal dunia yang mana berkesesuaian dengan hasil *visum et repertum* mayat No. 0075 / 145 / RSUD HIS / XI / 2024 tanggal 01 November 2024 dari RSUD Harapan Insan Sendawar (HIS) yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. LIDIA LOUISA PARON selaku dokter pemeriksa yang memeriksa mayat atas nama FRANSISKUS WANDUR, dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki usia dua puluh tiga tahun dengan ciri-ciri fisik memakai pakaian atas baju lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "New York est 16". Celana yang digunakan adalah celana jeans pendek berwarna biru. Celana dalam yang digunakan berwarna biru muda.
- Pada pemeriksaan luar terdapat lebam mayat yang terdistribusi pada punggung. Kaku mayat lengkap di seluruh tubuh. Kulit teraba dingin. Belum terlihat proses pembusukan pada seluruh tubuh.
- Pada pemeriksaan ditemukan luka akibat benda tajam pada pada area belakang leher, luka lecet pada tangan kiri dan lutut kiri.
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau bedah jenazah (autopsi).
- Penyebab pasti keratan tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (autopsi).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw



LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **OSCAR KURNIAWAN Anak dari PIUS SAMBUNG (Alm)** Pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam 06.25 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2024, bertempat di depan Mess PT. ARI Estate Betung Devisi 5 Kamp. Bentas, Kec. Siluq, Ngurai, Kab. Kutai Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam 06.25 WITA di depan Mess PT. ARI Estate Betung Devisi 5 Kamp. Bentas, Kec. Siluq, Ngurai, Kab. Kutai Barat, awalnya Korban **FRANSISKUS WANDUR** bersama Saksi **KRISTIANUS JEHAMU Anak dari MATIUS MANDUT (Alm)** dan Saksi **YUVENSIUS JEWANTUR Anak dari PIUS JAHABUT** sedang duduk jongkok mengasah parang bersama-sama sebelum berangkat kerja dan Terdakwa sedang menyiapkan beberapa barang yang akan Terdakwa bawa ke tempat kerja yaitu 3 (tiga) buah jerigen ukuran sekitar 30 liter dan parang, beberapa jerigen tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ketempat apel pagi untuk mengisi air minum, sehingga pada saat itu Terdakwa memasukkan 3 buah jerigen ke dalam Jounder, selanjutnya Terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil parang, sembari Terdakwa menunggu keberangkatan pergi untuk Apel / Briffing sebelum bekerja, pada saat Terdakwa sedang berada di dapur Terdakwa mendengar Korban **FRANSISKUS WANDUR** mengatakan "DIA ITU SUDAH GILA", kemudian karena emosi mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung mengambil sebilah parang dari dapur, kemudian berjalan ke arah korban **FRANSISKUS WANDUR** yang sedang mengasah parang bersama Saksi **KRISTIANUS JEHAMU Anak dari MATIUS MANDUT (Alm)** dan Saksi **YUVENSIUS JEWANTUR Anak dari PIUS JAHABUT**, setelah Terdakwa tepat berada di belakang Korban **FRANSISKUS WANDUR** kemudian Terdakwa mengambil ancang-ancang dengan menggenggam parang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menganiaya Korban **FRANSISKUS WANDUR** dengan cara mengayunkan/ membacokkan parang tersebut ke arah leher Korban **FRANSISKUS**

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDUR sehingga mengakibatkan bagian belakang leher korban FRANSISKUS WANDUR hampir terputus kemudian tersungkur ke tanah, kemudian Saksi KRISTIANUS JEHAMU Anak dari MATIUS MANDUT (Alm) dan Saksi YUVENSIVUS JEWANTUR Anak dari PIUS JAHABUT reflek berlari ke dalam blok perkebunan, lalu Terdakwa melihat ke arah Saksi OKTAVIANUS DANGGUNG Anak dari ANTONIUS VILTINUS KAPUNG sambil mengacungkan parang dan Terdakwa berteriak "PUKIMAI, JANGAN LARI KAU" Terdakwa langsung mengejar Saksi OKTAVIANUS DANGGUNG Anak dari ANTONIUS VILTINUS KAPUNG sejauh sekitar 100 m, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa berjalan kaki di sepanjang kebun kelapa sawit ke arah Kampung Bentas Kec. Siluq Ngurai untuk menyerahkan diri, dan pada saat diperjalanan Terdakwa membuang parang yang Terdakwa gunakan untuk membunuh Korban FRANSISKUS WANDUR di sekitar kebun karet milik warga, setibanya Terdakwa di kampung Bentas Terdakwa meminta salah satu warga mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polsek Siluq Ngurai.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban FRANSISKUS WANDUR meninggal dunia sebagaimana dengan hasil *visum et repertum* mayat No. 0075 / 145 / RSUD HIS / XI / 2024 tanggal 01 November 2024 dari RSUD Harapan Insan Sendawar (HIS) yang dibuan dan di tandatangani oleh dr. LIDIA LOUISA PARON selaku dokter pemeriksa yang memeriksa mayat atas nama FRANSISKUS WANDUR, dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki usia dua puluh tiga tahun dengan ciri-ciri fisik memakai pakaian atas baju lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "New York est 16". Celana yang digunakan adalah celana jeans pendek berwarna biru. Celana dalam yang digunakan berwarna biru muda.
- Pada pemeriksaan luar terdapat lebam mayat yang terdistribusi pada punggung. Kaku mayat lengkap di seluruh tubuh. Kulit teraba dingin. Belum terlihat proses pembusukan pada seluruh tubuh.
- Pada pemeriksaan ditemukan luka akibat benda tajam pada pada area belakang leher, luka lecet pada tangan kiri dan lutut kiri.
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau bedah jenazah (autopsi).
- Penyebab pasti keratan tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (autopsi).

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi OKTAVIANUS DANGGUNG Anak dari ANTONIUS VILTINUS KAPUNG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait permasalahan tindak pidana hilangnya nyawa orang lain yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 06.30 WITA di depan Mess Divisi 5 PT Aneka Reksa Internasional (PT ARI);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Fransiskus Wandur Als Edwin (Alm);
- Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan cara menimpas/menebas korban dengan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Panen di PT ARI divisi 5 Kampung Bentas sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa dan korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) juga bekerja di PT Aneka Reksa Internasional (PT ARI);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 06.25 WITA, Saksi berada di samping dapur yang berada di samping mess Saksi di Divisi 5 PT Aneka Reksa Internasional (PT ARI), sedangkan rekan Saksi, yaitu Sdr. Faldianus Jenadu dan Sdr. Siprianus sedang memasak di dapur, lalu korban yaitu Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Saksi Yuvensius Jewantur, dan Sdr. Kristian sedang berjongkok mengasah parang sebelum berangkat bekerja. Beberapa saat kemudian, Saksi melihat Terdakwa berjalan sambil memegang sebilah parang dari arah dapur miliknya yang berada di sebelah kanan mess berjarak sekitar sembilan meter ke arah Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Saksi Yuvensius

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw



Jewantur, dan Sdr. Kristian yang sedang jongkok mengasah parang sebelum berangkat bekerja. Setelah Terdakwa tepat berada di belakang Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Terdakwa mengambil ancang-ancang dengan menggenggam parang dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengayunkan parang tersebut ke arah belakang leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) sehingga mengakibatkan bagian belakang leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) hampir terputus, kemudian tersungkur ke tanah. Setelah Terdakwa menebaskan sebilah parang ke arah leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Terdakwa langsung mengacungkan parang ke arah Saksi, lalu memaki atau mengeluarkan kata-kata kotor kepada Saksi yaitu " PUKIMAI, JANGAN LARI KAU!" kemudian langsung berlari ke arah Saksi. Melihat reaksi Terdakwa tersebut, Saksi langsung berlari ke arah blok kebun kelapa sawit untuk menyelamatkan diri berjarak sekitar 1 (satu) KM, kemudian ketika Saksi berhenti dan sudah tidak mampu berlari lagi karena kaki kiri Saksi sakit terkilir hingga keseleo, Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi kembali ke tempat kejadian, Saksi melihat korban dengan leher yang hampir putus;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya apakah korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) dan Terdakwa bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa parang saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan parang untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa hanya menebas korban sebanyak satu kali saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengejar Saksi saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) pernah mengancam Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui korban orang yang pendiam;
- Bahwa Saksi mengetahui korban sering mengajak bercanda saat di mess;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengejek atau membully Terdakwa;
- Bahwa korban tidak pernah mengejek atau membully Terdakwa;
- Bahwa Saksi hampir tidak pernah melihat Terdakwa mengasah parang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada keributan antara Terdakwa dan korban sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi dan korban tidak pernah mengejek ataupun membully Terdakwa, melainkan hanya bercanda saja. Bahwa yang sebenarnya adalah korban dan juga Saksi sering mengejek atau membully Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi YUVENSIVUS JEWANTUR Anak dari PIUS JAHABUT (Alm), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait permasalahan tindak pidana hilangnya nyawa orang lain yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 06.30 WITA di depan Mess Divisi 5 PT Aneka Reksa Internasional (PT ARI);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Fransiskus Wandur Als Edwin (Alm);
- Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan cara menimpas/menebas korban dengan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Panen di PT ARI divisi 5 Kampung Bentas sejak tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa dan korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) juga bekerja di PT Aneka Reksa Internasional (PT ARI);
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang dalam posisi jongkok bersama dengan korban sedang mengasah parang sebelum berangkat

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa berdiri di samping mess dan melihat Saksi dan korban yang sedang mengasah parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan parang untuk bekerja;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 06.25 WITA, Saksi bersama dengan korban yaitu Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) dan Sdr. Kristian sedang berjongkok mengasah parang di depan mes kamar Saksi sebelum berangkat bekerja. Beberapa saat kemudian, Saksi mendengar Sdr. Siprianus yang berada di dapur berlari dan berteriak dengan mengatakan "Lari itu Oskar bunuh Fransiskus!" mendengar hal tersebut Saksi tanpa menoleh ke arah Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) langsung berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain lagi yang menjadi sasaran amukan atau amarah Terdakwa karena Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi tinggal di satu barak yang memiliki 3 (tiga) pintu, pintu pertama dari kanan ditempati oleh Terdakwa dan Sdr. ALFONS, pintu kedua ditempati oleh Saksi, Saksi Oktavianus, Sdr. Fransiskus (Korban), Sdr. Faldianus Jenadu, Sdr. Siprianus, sedangkan di kamar ketiga ditempati Sdr. Kristianus dan Sdr. Bona;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Saksi dan rekan Saksi tidak pernah merasa ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa keseharian Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) bekerja seperti biasa dengan sikap pendiam, begitu pula dengan Terdakwa juga bersikap pendiam;
- Bahwa pada saat Saksi kembali ke tempat kejadian, Saksi melihat korban dengan leher yang hampir putus;
- Bahwa Saksi mengetahui korban sering mengajak bercanda saat di mess;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengejek atau membully Terdakwa,

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi hampir tidak pernah atau jarang berkomunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa korban tidak pernah mengejek atau membully

Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu sebagai berikut:

- Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi dan korban tidak pernah mengejek ataupun membully Terdakwa, melainkan hanya bercanda saja. Bahwa yang sebenarnya adalah korban dan juga Saksi sering mengejek atau membully Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke lokasi kejadian;

- Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi tidak pernah atau jarang berkomunikasi dengan Terdakwa. Bahwa yang sebenarnya adalah Saksi dan Terdakwa dekat dan sering berkomunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Visum et Repertum Mayat Nomor: 0075/145/RSUD HIS/XI/2024 tanggal 01 November 2024 atas nama mayat Fransiskus Wandur, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Lidia Louisa Paron dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki usia dua puluh tiga tahun dengan ciri-ciri fisik memakai pakaian atas baju lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "New York est 16". Celana yang digunakan adalah celana jeans pendek berwarna biru. Celana dalam yang digunakan berwarna biru muda.
2. Pada pemeriksaan luar terdapat lebam mayat yang terdistribusi pada punggung. Kaku mayat lengkap di seluruh tubuh. Kulit teraba dingin. Belum terlihat proses pembusukan pada seluruh tubuh.
3. Pada pemeriksaan ditemukan luka akibat benda tajam pada pada area belakang leher, luka lecet pada tangan kiri dan lutut kiri.
4. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau bedah jenazah (autopsi).

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (autopsi).;

- Laporan pemeriksaan psikologi Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Berencana atas nama OSKAR KURNIAWAN Anak dari PIUS SAMBUNG (Alm), No.: 1-LHPP-Psifor/Kubar/FAMRO/XII/2024, yang dilakukan pemeriksaan oleh Ayunda Ramadhani, M.Psi, Psikolog, dengan kesimpulan:

1. Sdr. Oskar Kurniawan memiliki kompetensi kognitif dan psikologis dalam menjalankan pemeriksaan. Ia dapat memahami pertanyaan, memberikan jawaban, dan melaksanakan pemeriksaan dengan lancar sesuai dengan instruksi yang diberikan
2. Terkait peristiwa, Sdr. Oskar Kurniawan memahami dengan penuh konsekuensi dari perbuatannya. Tindakan membunuh korban adalah karena Sdr. Oskar Kurniawan ingin melampiaskan kemarahan yang ia rasakan karena merasa harga dirinya telah direndahkan oleh korban.
3. Sdr. Oskar Kurniawan berkesadaran ketika melakukan perbuatannya sehingga ia memiliki kompetensi secara psikologis dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang disangkakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 06.30 WITA di depan Mess Divisi 5 PT Aneka Reksa Internasional (PT ARI);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Fransiskus Wandur (Alm);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan perawatan PT Aneka Reksa Internasional (PT ARI) divisi 5 Kampung Bentas Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2021 hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban juga bekerja di PT Aneka Reksha Internasional (PT ARI) divisi 5 Kampung Bentas;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 06.25 WITA di depan Mess Divisi 5 PT Aneka Reksha Internasional (PT ARI), Terdakwa mengambil jerigen tempat air lalu memasukkan kedalam kendaraan Jonder, kemudian Terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil parang. Saat Terdakwa berada di dapur, Terdakwa mendengar suara korban Sdr Fransiskus Wandur (Alm) mengatakan "Dia itu sudah gila". Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung membawa parang dan berjalan ke arah Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), lalu membacok atau mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke bagian belakang leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) hingga korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) tersungkur di tanah di depan tangga mess dengan posisi luka tebas di bagian belakang leher hingga hampir terputus. Kemudian Terdakwa melihat ke arah Saksi Oktavianus Danggung yang berjarak tidak terlalu jauh dari Terdakwa sambil mengacungkan parang dan Terdakwa berteriak "Pukimai, jangan lari kau", kemudian Terdakwa langsung mengejar Sdr Oktavianus Danggung sejauh sekitar 100 (serratus meter), setelah beberapa menit kemudian Terdakwa berjalan kaki di sepanjang kebun kelapa sawit ke arah Kampung Bentas, Kecamatan Siluq Ngurai untuk menyerahkan diri, dan pada saat di perjalanan Terdakwa membuang parang yang Terdakwa gunakan untuk membunuh Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) di sekitar kebun karet milik warga. Setibanya Terdakwa di kampung Bentas, Terdakwa meminta salah satu warga mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polsek Siluq Ngurai;
- Bahwa alasan Terdakwa membacok atau mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke bagian belakang leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) yaitu karena Terdakwa tersinggung dengan kata-kata korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) yang mengatakan "Dia itu sudah gila", dimana selama ini Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) sering mengatakan hal tersebut dan sering memaki Terdakwa dengan mengatakan "puki dende" yang artinya alat kelamin ibu. Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) juga pernah menuduh Terdakwa sebagai pengguna

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw



narkoba dan mengatakan Terdakwa dukun atau penggiat ilmu hitam, ejekan tersebut dilakukan saat Terdakwa sedang bekerja;

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) dan Saksi Oktavianus Danggung sering mengejek dan membully Terdakwa dan Terdakwa merasa sakit hati;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk menebas leher korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) merupakan parang yang sehari-hari Terdakwa gunakan untuk bekerja dan sehari sebelumnya telah Terdakwa asah sebelum digunakan untuk bekerja;
- Bahwa alasan Terdakwa mengejar Saksi Oktavianus Danggung setelah menebas leher korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) yaitu Saksi Oktavianus Danggung juga sering mengejek atau membully Terdakwa bersama korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa dengan tebasan di bagian leher korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) dapat mengakibatkan kematian bagi korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan apa yang telah terjadi terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan pegangan warna hitam yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) lembar baju yang terdapat tulisan THREE SECOND warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek dengan motif kotak kotak hitam;
- 1 (satu) lembar baju yang terdapat tulisan NEW YORK 16 warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana hilangnya nyawa orang lain atau pembunuhan pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 06.30 WITA di depan Mess Divisi 5 PT Aneka Reksa Internasional (PT ARI);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Fransiskus Wandur Als Edwin (Alm);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan perawatan PT Aneka Reksa Internasional (PT ARI) divisi 5 Kampung Bentas Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa korban juga bekerja di PT Aneka Reksa Internasional (PT ARI) divisi 5 Kampung Bentas;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 06.25 WITA, Saksi Oktavianus Danggunng berada di samping dapur yang berada di samping mess Saksi Oktavianus Danggunng di Divisi 5 PT Aneka Reksa Internasional (PT ARI), sedangkan Sdr. Faldianus Jenadu dan Sdr. Siprianus sedang memasak di dapur, lalu korban yaitu Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Saksi Yuvensius Jewantur, dan Sdr. Kristian sedang berjongkok mengasah parang sebelum berangkat bekerja. Beberapa saat kemudian, Terdakwa berjalan sambil memegang sebilah parang dari arah dapur miliknya yang berada di sebelah kanan mess berjarak sekitar sembilan meter ke arah Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Saksi Yuvensius Jewantur, dan Sdr. Kristian yang sedang jongkok mengasah parang sebelum berangkat bekerja. Setelah Terdakwa tepat berada di belakang Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Terdakwa mengambil ancang-ancang dengan menggenggam parang dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengayunkan parang tersebut ke arah belakang leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) sehingga mengakibatkan bagian belakang leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) hampir terputus, kemudian tersungkur ke tanah. Setelah Terdakwa menebaskan sebilah parang ke arah leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Terdakwa langsung mengacungkan parang ke arah Saksi Oktavianus Danggunng, lalu memaki atau mengeluarkan kata-kata kotor kepada Saksi Oktavianus Danggunng yaitu " PUKIMAI, JANGAN LARI KAU!"

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian langsung berlari ke arah Saksi Oktavianus Danggung. Melihat reaksi Terdakwa tersebut, Saksi Oktavianus Danggung langsung berlari ke arah blok kebun kelapa sawit untuk menyelamatkan diri berjarak sekitar 1 (satu) KM, kemudian Terdakwa berjalan kaki di sepanjang kebun kelapa sawit ke arah Kampung Bentas, Kecamatan Silug Ngurai untuk menyerahkan diri;

- Bahwa alasan Terdakwa membacok atau mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke bagian belakang leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) yaitu karena Terdakwa tersinggung dengan kata-kata korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) yang mengatakan "Dia itu sudah gila", dimana selama ini Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) sering mengatakan hal tersebut dan sering memaki Terdakwa dengan mengatakan "puki dende" yang artinya alat kelamin ibu. Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) juga pernah menuduh Terdakwa sebagai pengguna narkoba dan mengatakan Terdakwa dukun atau penggiat ilmu hitam, ejekan tersebut dilakukan saat Terdakwa sedang bekerja;

- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk menebas leher korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) merupakan parang yang sehari-hari Terdakwa gunakan untuk bekerja dan sehari sebelumnya telah Terdakwa asah sebelum digunakan untuk bekerja;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan apa yang telah terjadi terhadap korban;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Mayat Nomor: 0075/145/RSUD HIS/XI/2024 tanggal 01 November 2024 atas nama mayat Fransiskus Wandur, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Lidia Louisa Paron dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki usia dua puluh tiga tahun dengan ciri-ciri fisik memakai pakaian atas baju lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "New York est 16". Celana yang digunakan adalah celana jeans pendek berwarna biru. Celana dalam yang digunakan berwarna biru muda.
2. Pada pemeriksaan luar terdapat lebam mayat yang terdistribusi pada punggung. Kaku mayat lengkap di seluruh tubuh. Kulit teraba dingin. Belum terlihat proses pembusukan pada seluruh tubuh.



3. Pada pemeriksaan ditemukan luka akibat benda tajam pada area belakang leher, luka lecet pada tangan kiri dan lutut kiri.

4. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau bedah jenazah (autopsi).

5. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (autopsi);

- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan psikologi Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Berencana atas nama OSKAR KURNIAWAN Anak dari PIUS SAMBUNG (Alm), Nomor: 1-LHPP-Psifor/Kubar/FAMRO/XII/2024, yang dilakukan pemeriksaan oleh Ayunda Ramadhani, M.Psi, Psikolog, dengan kesimpulan:

1. Sdr. Oskar Kurniawan memiliki kompetensi kognitif dan psikologis dalam menjalankan pemeriksaan. Ia dapat memahami pertanyaan, memberikan jawaban, dan melaksanakan pemeriksaan dengan lancar sesuai dengan instruksi yang diberikan;

2. Terkait peristiwa, Sdr. Oskar Kurniawan memahami dengan penuh konsekuensi dari perbuatannya. Tindakan membunuh korban adalah karena Sdr. Oskar Kurniawan ingin melampiaskan kemarahan yang ia rasakan karena merasa harga dirinya telah direndahkan oleh korban.

3. Sdr. Oskar Kurniawan berkesadaran ketika melakukan perbuatannya sehingga ia memiliki kompetensi secara psikologis dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang disangkakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yang mana apabila



dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsider, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja”;
3. Unsur “Direncanakan terlebih dahulu”;
4. Unsur “Merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” sama dengan pengertian “setiap orang”, mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa Oskar Kurniawan Anak dari Pius Sambung (Alm) telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Oskar Kurniawan Anak dari Pius Sambung (Alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (*willens en wetens veroorzaken vaneen*



gevolg) sehingga seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opzet*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah Von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau Van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu pelaku (*dader*) benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;
2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), yaitu pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut;
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*), adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga / membayangkan kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal ini diisyaratkan bahwa pelaku harus menghendaki dilakukannya perbuatan melukai orang lain dan harus pula mengetahui bahwa terdakwa menyadari tindakan atau perlakuannya merupakan tindak pidana atau perilaku melukai orang lain. Selanjutnya di dalam Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah dikehendaki dan diketahui atau diinsafi akan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu. Bahwa pada umumnya teori pengetahuan yang banyak dipakai dalam menyelesaikan masalah kesengajaan yaitu apakah pelaku mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yaitu kelakuannya yang dilakukan maupun akibat dan keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana hilangnya nyawa orang lain atau pembunuhan terhadap korban Sdr. Fransiskus Wandur Als Edwin (Alm), pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 06.30 WITA di depan Mess Divisi 5 PT Aneka Reksa Internasional (PT ARI);

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 06.25 WITA, Saksi Oktavianus Danggung berada di samping dapur yang berada di samping mess Saksi Oktavianus Danggung di Divisi 5 PT Aneka Reksa Internasional (PT ARI), sedangkan Sdr. Faldianus Jenadu dan Sdr. Siprianus sedang memasak di dapur, lalu korban yaitu Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Saksi Yuvensius Jewantur, dan Sdr. Kristian sedang berjongkok mengasah parang sebelum berangkat bekerja. Beberapa saat kemudian, Terdakwa berjalan sambil memegang sebilah parang dari arah dapur miliknya yang berada di sebelah kanan mess berjarak sekitar sembilan meter ke arah Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Saksi Yuvensius Jewantur, dan Sdr. Kristian yang sedang jongkok mengasah parang sebelum berangkat bekerja. Setelah Terdakwa tepat berada di belakang Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Terdakwa mengambil ancang-ancang dengan menggenggam parang dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengayunkan parang tersebut ke arah belakang leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) sehingga mengakibatkan bagian belakang leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) hampir terputus, kemudian tersungkur ke tanah. Setelah Terdakwa menebaskan sebilah parang ke arah leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Terdakwa langsung mengacungkan parang ke arah Saksi Oktavianus Danggung, lalu memaki atau mengeluarkan kata-kata kotor kepada Saksi Oktavianus Danggung yaitu " PUKIMAI, JANGAN LARI KAU!" kemudian langsung berlari ke arah Saksi Oktavianus Danggung. Melihat reaksi Terdakwa tersebut, Saksi Oktavianus Danggung langsung berlari ke arah blok kebun kelapa sawit untuk menyelamatkan diri berjarak sekitar 1 (satu) KM, kemudian

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berjalan kaki di sepanjang kebun kelapa sawit ke arah Kampung Bentas, Kecamatan Siluq Ngurai untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang membawa sebilah parang dari arah dapur miliknya yang berada di sebelah kanan mess berjarak sekitar sembilan meter ke arah Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Saksi Yuvensius Jewantur, dan Sdr. Kristian yang sedang jongkok mengasah parang sebelum berangkat bekerja, kemudian setelah Terdakwa tepat berada di belakang Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Terdakwa mengambil ancang-ancang dengan menggenggam parang dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengayunkan parang tersebut ke arah belakang leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) sehingga mengakibatkan bagian belakang leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) hampir terputus, kemudian tersungkur ke tanah termasuk dalam unsur kesengajaan dalam teori kehendak (*wills theorie*) dan juga dalam teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*), atau dalam doktrin termasuk ke dalam kesengajaan sebagai suatu tujuan atau maksud (*opzet als oogmerk*), hal itu karena berdasarkan keterangan Terdakwa sebagaimana juga tercantum dalam alat bukti surat berupa Laporan Pemeriksaan Psikologi Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Berencana atas nama Oskar Kurniawan Anak dari Pius Sambung (Alm), Nomor: 1-LHPP-Psifor/Kubar/FAMRO/XII/2024, bahwa alasan Terdakwa membacok atau mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke bagian belakang leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) yaitu karena Terdakwa tersinggung dengan kata-kata korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) yang mengatakan "Dia itu sudah gila". Selain itu, Majelis Hakim berpandangan bahwa selama Terdakwa berjalan dari tempat ia berdiri sebelumnya menuju ke tempat korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) berada dengan sebilah parang di tangan kanan Terdakwa, Terdakwa sesungguhnya telah menginsyafi dan mengetahui bahwa tujuan Terdakwa berjalan ke arah korban adalah hendak mengayunkan parang yang Terdakwa genggam ke leher korban, dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa dengan tebasan di bagian leher korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) dapat mengakibatkan kematian bagi korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis hakim mendapatkan kesimpulan bahwa sesungguhnya Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang ia lakukan terhadap korban Sdr. Fransiskus



Wandur (Alm), begitupun Terdakwa menghendaki atau setidaknya tidaknya mengetahui bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kematian bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Direncanakan terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "direncanakan terlebih dahulu" adalah suatu niat untuk melakukan perbuatan disertai suatu pemikiran tentang langkah-langkah atau tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan dan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa arti **"Memutuskan kehendak dalam suasana tenang"**, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang adalah suatu yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Yang timbul dengan tiba-tiba yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan telah dipertimbangkannya, telah dikaji untung ruginya, dengan artian lain perbuatan itu tidak diwujudkan seketika itu. Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan syarat dan kekacauan perasaan misalnya akibat hancurnya perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain;

Menimbang, bahwa arti syarat **"Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak"**, yaitu waktu yang digunakan untuk berpikir-pikir dari munculnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak, dalam hal ini ada waktu yang cukup untuk memikirkan untung ruginya atas perbuatan tersebut. Jarak waktu antara timbulnya niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga si pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu;

Menimbang, bahwa waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Waktu itu tidak boleh demikian sempit atau terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak lagi menggambarkan suasana yang tenang, tetapi juga tidak perlu terlalu lama, sebab bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan, yang penting ialah dalam waktu itu si pelaku masih dapat berfikir dengan tenang apakah ia akan membatalkan niatnya ataukah meneruskan rencananya. Sebagai indikator bahwa dalam waktu itu: (1) pelaku masih sempat untuk menarik kehendaknya untuk membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, cara untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa;

Menimbang, bahwa arti **“Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang”**, adalah suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi dan rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana hilangnya nyawa orang lain atau pembunuhan terhadap korban Sdr. Fransiskus Wandur Als Edwin (Alm), yaitu pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 06.30 WITA di depan Mess Divisi 5 PT Aneka Reksa Internasional (PT ARI);

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 06.25 WITA, Saksi Oktavianus Danggung berada di samping dapur yang berada di samping mess Saksi Oktavianus Danggung di Divisi 5 PT Aneka Reksa Internasional (PT ARI),

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. Faldianus Jenadu dan Sdr. Siprianus sedang memasak di dapur, lalu korban yaitu Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Saksi Yuvensius Jewantur, dan Sdr. Kristian sedang berjongkok mengasah parang sebelum berangkat bekerja. Beberapa saat kemudian, Terdakwa berjalan sambil memegang sebilah parang dari arah dapur miliknya yang berada di sebelah kanan mess berjarak sekitar sembilan meter ke arah Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Saksi Yuvensius Jewantur, dan Sdr. Kristian yang sedang jongkok mengasah parang sebelum berangkat bekerja. Setelah Terdakwa tepat berada di belakang Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Terdakwa mengambil ancang-ancang dengan menggenggam parang dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengayunkan parang tersebut ke arah belakang leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) sehingga mengakibatkan bagian belakang leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) hampir terputus, kemudian tersungkur ke tanah. Setelah Terdakwa menebaskan sebilah parang ke arah leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Terdakwa langsung mengacungkan parang ke arah Saksi Oktavianus Danggung, lalu memaki atau mengeluarkan kata-kata kotor kepada Saksi Oktavianus Danggung yaitu " PUKIMAI, JANGAN LARI KAU!" kemudian langsung berlari ke arah Saksi Oktavianus Danggung. Melihat reaksi Terdakwa tersebut, Saksi Oktavianus Danggung langsung berlari ke arah blok kebun kelapa sawit untuk menyelamatkan diri berjarak sekitar 1 (satu) KM, kemudian Terdakwa berjalan kaki di sepanjang kebun kelapa sawit ke arah Kampung Bentas, Kecamatan Siluq Ngurai untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permulaan perbuatan Terdakwa dalam rangka terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), yaitu dimulai dari tindakan Terdakwa yang mendengar suara korban Sdr Fransiskus Wandur (Alm) mengatakan "Dia itu sudah gila" dan Terdakwa mengetahui bahwa orang yang dimaksud oleh korban adalah Terdakwa karena korban telah seringkali mengatakan hal buruk kepada Terdakwa dan sering memaki Terdakwa dengan mengatakan "puki dende" yang artinya alat kelamin ibu. Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) juga pernah menuduh Terdakwa sebagai pengguna narkoba dan mengatakan Terdakwa dukun atau penggiat ilmu hitam. Kemudian mendengar perkataan korban tersebut timbullah emosi pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa yang saat itu membawa sebilah parang, segera berjalan dari arah dapur miliknya yang berada di sebelah kanan mess ke arah korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Saksi Yuvensius Jewantur, dan Sdr. Kristian yang

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang jongkok mengasah parang sebelum berangkat bekerja. Setelah Terdakwa tepat berada di belakang Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Terdakwa mengambil ancang-ancang dengan menggenggam parang dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengayunkan parang tersebut ke arah belakang leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) sehingga mengakibatkan bagian belakang leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) hampir terputus hingga korban tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia. Saat itulah selesainya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai permulaan pelaksanaan hingga selesainya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di atas, Majelis Hakim tidak mendapatkan satu pun perbuatan Terdakwa yang dapat memenuhi 3 (tiga) syarat untuk dapat terpenuhinya unsur dengan rencana terlebih dahulu, seperti memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, melainkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan seketika setelah Terdakwa mendengar kata-kata dari korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Oktavianus Danggung dan Saksi Yuvensius memberikan keterangan bahwa korban maupun Saksi Oktavianus Danggung tidak pernah mengejek ataupun membully Terdakwa, namun hanya sesekali saja bercanda dengan Terdakwa. Keterangan saksi-saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa seringkali diejek dan dibully oleh korban dan Saksi Oktavianus Danggung, yang mana membuat Terdakwa sakit hati hingga puncaknya pada saat Terdakwa mendengar perkataan korban yang mengatakan "Dia itu sudah gila" membuat emosi Terdakwa semakin memuncak hingga akhirnya Terdakwa menghampiri korban dengan membawa parang kemudian mengayunkan parang tersebut ke leher korban. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tidaklah bertolak belakang, namun hanya perbedaan sudut pandang, yang mana dalam sudut pandang Terdakwa, Terdakwa merasa bahwa apa yang diperbuat oleh korban dan teman-temannya terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu candaan, melainkan suatu perbuatan yang merendahkan dan membuat Terdakwa sakit hati. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan atas emosi

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah memuncak dan dilakukan secara seketika pada saat pagi hari Terdakwa mendengar perkataan korban;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, terdapat pula fakta bahwa parang yang ada pada Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk menebas leher korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) merupakan parang yang sehari-hari Terdakwa gunakan untuk bekerja dan sehari sebelumnya telah Terdakwa asah sebelum digunakan untuk bekerja, fakta tersebut menunjukkan bahwa parang tersebut memang melekat pada Terdakwa dan waktu terjadinya pembacokan oleh Terdakwa terhadap korban merupakan waktu sebelum Terdakwa berangkat bekerja dan tidak tergambar adanya suatu perencanaan atau suatu persiapan yang matang berkaitan dengan persiapan alat untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yaitu parang yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa membacok/menimpas leher bagian belakang korban dilakukan secara seketika, kemudian Terdakwa memutuskan kehendak tidak dalam suasana tenang, lalu tidak tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan juga pelaksanaan kehendak (perbuatan) tidak dalam suasana tenang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa ketiga syarat untuk dapat terpenuhinya unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi, maka dengan demikian unsur "*dengan rencana terlebih dahulu*" tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “Dengan sengaja”;
3. Unsur “Merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa”, oleh karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja”, dikarenakan Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “**Dengan sengaja**” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Merampas nyawa orang lain” adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktivitas otak;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat kejadian Terdakwa berjalan sambil memegang sebilah parang dari arah dapur miliknya yang berada di sebelah kanan mess berjarak sekitar sembilan meter ke arah Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Saksi Yuvensius Jewantur, dan Sdr. Kristian yang sedang jongkok mengasah parang sebelum berangkat bekerja. Setelah Terdakwa tepat berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), Terdakwa mengambil ancang-ancang dengan menggenggam parang dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengayunkan parang tersebut ke arah belakang leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) sehingga mengakibatkan bagian belakang leher Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) hampir terputus, kemudian tersungkur ke tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Mayat Nomor: 0075/145/RSUD HIS/XI/2024 tanggal 01 November 2024 atas nama mayat Fransiskus Wandur, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Lidia Louisa Paron dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki usia dua puluh tiga tahun dengan ciri-ciri fisik memakai pakaian atas baju lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "New York est 16". Celana yang digunakan adalah celana jeans pendek berwarna biru. Celana dalam yang digunakan berwarna biru muda.
2. Pada pemeriksaan luar terdapat lebam mayat yang terdistribusi pada punggung. Kaku mayat lengkap di seluruh tubuh. Kulit teraba dingin. Belum terlihat proses pembusukan pada seluruh tubuh.
3. Pada pemeriksaan ditemukan luka akibat benda tajam pada area belakang leher, luka lecet pada tangan kiri dan lutut kiri.
4. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau bedah jenazah (autopsi).
5. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (autopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm), yaitu Terdakwa menebas/menimpas sebuah parang ke leher bagian belakang korban hingga korban tersungkur ke tanah, kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Mayat Nomor: 0075/145/RSUD HIS/XI/2024 tanggal 01 November 2024 atas nama mayat Fransiskus Wandur didapatkan fakta bahwa korban meninggal dunia dengan luka akibat benda tajam pada area belakang leher, maka menurut hemat Majelis hakim telah tergambar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merampas nyawa korban Sdr. Fransiskus Wandur, sehingga Majelis Hakim berpandangan unsur "**Merampas nyawa orang lain**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 338 KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan subsidier Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan lebih subsidier Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga permohonan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang apabila diulangi Terdakwa siap dipidana seberat-beratnya, Terdakwa bersifat sopan di persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit, Terdakwa masih muda, dan Terdakwa tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpandangan bahwa hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitor*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, aspek kriminologi dan aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis, dimana Terdakwa menurut Majelis hakim pada saat persidangan tidak menampakkan tingkah laku atau catatan medis bahwa Terdakwa menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala schizophrenic, atau depresi mental. Hal tersebut juga diperkuat dengan bukti surat berupa Laporan pemeriksaan psikologi Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Berencana atas nama OSKAR KURNIAWAN Anak dari PIUS SAMBUNG (Alm), Nomor: 1-LHPP-Psifor/Kubar/FAMRO/XII/2024, yang dilakukan pemeriksaan oleh Ayunda Ramadhani, M.Psi, Psikolog, dengan kesimpulan:

1. Sdr. Oskar Kurniawan memiliki kompetensi kognitif dan psikologis dalam menjalankan pemeriksaan. Ia dapat memahami pertanyaan, memberikan jawaban, dan melaksanakan pemeriksaan dengan lancar sesuai dengan instruksi yang diberikan;
2. Terkait peristiwa, Sdr. Oskar Kurniawan memahami dengan penuh konsekuensi dari perbuatannya. Tindakan membunuh korban adalah karena Sdr. Oskar Kurniawan ingin melampiaskan kemarahan yang ia rasakan karena merasa harga dirinya telah direndahkan oleh korban.
3. Sdr. Oskar Kurniawan berkesadaran ketika melakukan perbuatannya sehingga ia memiliki kompetensi secara psikologis dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang disangkakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, aspek mengenai sebab dari suatu tindak pidana dilakukan. Menurut pendapat Separovic (Made Darma Weda, 1996:76) dikemukakan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:

1. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan);
2. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor situasional yang terpengaruh saat korban yang merasa korban sering mengejek dan membully Terdakwa, kemudian korban Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) sering memaki Terdakwa dengan mengatakan “puki

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sdw



dende” yang artinya alat kelamin ibu, Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) juga pernah menuduh Terdakwa sebagai pengguna narkoba, dan mengatakan Terdakwa dukun atau penggiat ilmu hitam, hingga pada puncaknya pada saat kejadian Terdakwa mendengar korban mengatakan “Dia itu sudah gila”, yang mana Terdakwa merasa emosi, kemudian menghampiri korban dengan parang di tangannya lalu menimpas leher bagian belakang korban dengan menggunakan parang tersebut, yang pada akhirnya membuat korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu dari aspek edukatif dan tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa akan tetapi untuk memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum baik terhadap diri Terdakwa, korban dan keluarga yang mengalami kehilangan, hingga masyarakat secara umumnya, karena hak untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum adalah hak dari setiap orang. Oleh karenanya, untuk menciptakan keadilan hukum dalam tatanan masyarakat, Majelis Hakim menilai bahwa lamanya hukuman yang akan ditetapkan dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju yang terdapat tulisan THREE SECOND warna hitam;



- 1 (satu) lembar celana pendek dengan motif kotak kotak hitam;
- 1 (satu) lembar baju yang terdapat tulisan NEW YORK 16 warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru;

oleh karena telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo, dan juga tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan pegangan warna hitam yang terbuat dari plastik merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela, keji, dan sadis, serta bertentangan dengan norma-norma yang ada khususnya norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Fransiskus Wandur (Alm) meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OSKAR KURNIAWAN Anak dari PIUS SAMBUNG (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**", sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju yang terdapat tulisan THREE SECOND warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek dengan motif kotak kotak hitam;
 - 1 (satu) lembar baju yang terdapat tulisan NEW YORK 16 warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru;

dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan pegangan warna hitam yang terbuat dari plastik;

dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2025, oleh kami, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum,
dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)